



T.C.
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü



Sayı : E-80755325-105.02.03-2770660

15.01.2024

Konu : Sözleşmeli Personel

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 12.12.2023 tarihli ve 102466 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazıda, Başkanlığınız merkez teşkilatında görev yapan kadrolu personele yemek kartı ve Ankarakart verildiğinden bahsedilerek, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele de yemek kartı ve Ankarakart verilip verilemeyeceği hususunda Genel Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 5345 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde; Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile Başkanlığın stratejik plan ve performans programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi veya uygulanması amacıyla proje süresi ile sınırlı olmak üzere veya tam ya da kısmî zamanlı sözleşmeli bilişim personeli çalıştırılabileceği, bunlara ödenecek ücretin, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını, çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısının ise 150'yi geçemeyeceği ve bu kapsamda istihdam edilenlere belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamayacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 9 uncu maddesinde, 19/11 /1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin de yararlanacağı; 24 üncü maddesinde ise Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanacağı ve kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimlerinde var olan servis hizmetlerinden, kamu görevlilerinin de aynı şekilde faydalandırılacağı kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan, 3/9/2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1/1/2024-31 /12/2025 tarihleri arasında uygulanacak olan 31/8/2023 tarihli ve 2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 8 inci maddesinde, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin de yararlanacağı; 23 üncü maddesinde ise Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 47AEF804-B118-4742-9A3F-03FE3B9DCDB3 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/hmb-ebys>

Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No:12 06420 Çankaya / ANKARA

Telefon: (0312) 415 29 00 Faks: (0312) 415 26 95

Elektronik Ağ: www.hmb.gov.tr

KEP Adresi : hazinevemaliye@hs01.kep.tr

Bilgi için:Büşra AKYÜZ
Hazine ve Maliye Uzmanı
Telefon No:(312) 415 14 98



teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanacağı, servis hizmetinin sağlanamadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verileceği, toplu taşıma sisteminin işleyişi nedeniyle ikamet ettiği mahalle bağlı olarak işe geliş ve gidişlerinde birden fazla toplu taşıma aracını aktarma yapmak suretiyle kullanmak zorunda olan personelle sınırlı olmak üzere, mesai günleri bir gidiş ve bir geliş için birer aktarma da ilave edileceği ve kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimlerinde var olan servis hizmetlerinden, kamu görevlilerinin de aynı şekilde faydalandırılacağı kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, Başkanlığınızda 5345 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca istihdam edilen ve sözleşme hükümleri uyarınca münhasıran yol yardımı ya da yemek yardımı veya benzer adlar altında ayni ya da nakdi menfaat sağlanmayan sözleşmeli personelin, gerek 6. Dönem Toplu Sözleşme ve gerekse de 2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanması ve bunlardan merkez teşkilatında görev yapanlara mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, servisler için sağlanacak fiziki alan yetersizliği veya ulaşım yerlerinin dağınık olması, personel sayısının azlığı, personelin mesai saatlerinin farklı olması gibi sebeplerle servis hizmeti sağlanmasının ekonomik olmaması hallerinde servis hizmetinin, personele herhangi bir şekilde nakdi ödeme yapılmaksızın, özel sektörde yer alan şirketlerden sağlanması yerine personele Ankarakart verilmek suretiyle belediyeye ait toplu taşıma araçlarıyla da sağlanabilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

Yakup TEKİN
Genel Müdür

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 47AEF804-B118-4742-9A3F-03FE3B9DCDB3 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/hmb-ebys>
Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No:12 06420 Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 415 29 00 Faks: (0312) 415 26 95
Elektronik Ağ: www.hmb.gov.tr
KEP Adresi : hazinevemaliye@hs01.kep.tr

Bilgi için:Büşra AKYÜZ
Hazine ve Maliye Uzmanı
Telefon No:(312) 415 14 98

